

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครศรีธรรมราช

โจทก์

นาง อา รี ย์ นนทาภักดิ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 264, มาตรา 271

ความผิดฐานปลอมเอกสารและความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงนั้นเป็นความผิดคนละอย่างแยกออกจากกันได้ การที่จำเลยเจตนาปลอมเอกสารเพื่อขายของโดยหลอกลวงเป็นเจตนาต่างกัน เพียงแต่มีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจให้กระทำผิดเป็นอันเดียวกัน คำฟ้องของโจทก์บรรยายโดยชัดแจ้งว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ ฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และฐานขายของโดยหลอกลวงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 และจำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง จึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดทั้งฐานปลอมเอกสารและฐานขายของโดยหลอกลวง การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 271, 91, 50, 33 ธิบของกลางและสั่งห้ามจำเลยประกอบอาชีพขายสินค้าเครื่องตีมนมเปรี้ยวหรือยาสูบเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 271, 91, 50, 33 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 จำคุก 6 เดือน กระทงหนึ่ง และลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 จำคุก 6 เดือน อีกกระทงหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษเป็นจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงเหลือโทษจำคุก 6 เดือน พุทธการณแห่งการกระทำผิดของจำเลย ไม่สมควรรอกการลงโทษให้ แต่สำหรับคำขอของโจทก์ที่ขอให้สั่งห้ามจำเลยประกอบอาชีพขายเครื่องตีมนมเปรี้ยวยาคุลท์เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษนั้น เห็นว่า โทษจำคุกที่ศาลลงแก่จำเลย น่าจะทำให้จำเลยหลาบจำและมีผลไม่ให้ผู้ประกอบการค้ารายอื่นเอาเยี่ยงอย่างจำเลยอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งห้ามจำเลยประกอบอาชีพดังกล่าวอีกคำขอนี้จึงให้ยกของกลางให้รับ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 3 เดือน รวมสองกระทงเป็นจำคุก 6 เดือน รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน เห็นว่าความผิดฐานปลอมเอกสารและ

ความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงนั้นเป็นความผิดคนละอย่างแยกออกจากกันได้ การที่จำเลยเจตนาทำผิดฐานปลอมเอกสารเพื่อทำผิดฐานขายของโดยหลอกลวงเป็น เจตนาต่างกันเพียงแต่มีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจให้กระทำผิดเป็นอันเดียวกัน ตามคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายโดยชัดแจ้งว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมาย หลายกรรมต่างกัน โดยแยกเป็น 2 ข้อ คือ ฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 264 ข้อหนึ่ง และฐานขายของโดยหลอกลวงตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 271 อีกข้อหนึ่ง ทั้งจำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ซึ่งถือได้ว่า จำเลยมีเจตนากระทำความผิดทั้งฐานปลอมเอกสารและฐานขายของโดยหลอกลวง ฉะนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 91 และวินิจฉัยข้อที่จำเลยขอให้รอกการลงโทษว่าพฤติการณ์แห่งคดีมี เหตุอันควรปรานีควรรอกการลงโทษให้แก่จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระหนลง 3 เดือน ปรับกระหนลง 3,000 บาท รวมสองกระหนเป็นจำคุก 6 เดือน ปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลด โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ